

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1325/2535

นาง โศ ดม ชำนาญเอื้อ กับพวก
นาง มี เมือง ศรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

คู่ความทั้งสองฝ่ายทำกันให้ไปตีม้่น้ำสาบาน โดยโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองจะ
ต้องสาบานตัวทุกคนตามที่กำหนด หากเป็นไปดังคำทำทั้งสองฝ่ายจะแบ่งที่ดิน น.ส.3
ที่พิพาทกันฝ่ายละกึ่งหนึ่งไม่ติดใจเรียกร้องอะไรกันอีก แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่
กล้าสาบานหรือสาบานตัวไม่ครบทุกคน ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้คดี ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้อง
อะไรในที่พิพาทอีก ในวันนัดพร้อมเพื่อไปสาบานตัว โจทก์ทั้งสองและทนายกับ
จำเลยทั้งสองและทนายมาศาล จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงว่าที่ตกลงทำกันตนไม่ได้มา
ศาลมิได้ยินยอมด้วย ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปเป็นกระบวนการ
พิจารณาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 กระทำต่อศาล มิใช่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตกลงขอเลิก
คำทำต่อโจทก์ทั้งสองเปลี่ยนเป็นดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างธรรมดาต่อไป ที่ศาล
ชั้นต้นเห็นว่าคำทำไม่มีผลบังคับจึงให้ดำเนินกระบวนการพิจารณานัดสืบพยานโจทก์ต่อ
ไป ไม่ได้ให้คู่ความปฏิบัติตามคำทำ จึงไม่ถูกต้อง การที่ฝ่ายโจทก์ไม่คัดค้านจะถือว่า
ยินยอมยกเลิกคำทำกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 หาได้ไม่ คำทำยังมีผลผูกพันคู่ความอยู่
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามคำทำ ศาลฎีกาจึงพิพากษายกคำ
พิพากษา ศาลล่างทั้งสองและคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้ว
กำหนดให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามคำทำ และพิพากษา
คดีไปตามนั้น

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนพินัยกรรมฝ่ายเมืองของนายบุญตา ตะราชีลงวันที่ 18 ธันวาคม 2528 และให้โจทก์ทั้งสองมีกรรมสิทธิ์โดยชอบในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 4 และที่ดินปลูกบ้านตามแผนที่ท้ายฟ้องร่วมกับทายาทโดยธรรมของนายบุญตา ตะราชี ผู้ตายโดยทางมรดกห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวารเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า พินัยกรรมที่นายบุญตา ตะราชีทำขึ้นมีผลสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายทุกประการ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์โต้แย้งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและคัดค้านข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า กระบวนพิจารณาที่คู่ความทำกันตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 ผูกพันฝ่ายจำเลยการที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์และจำเลยต่อมาเป็นการไม่ชอบฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 ต้องเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ดำเนินไปหลังวันทำ แต่ข้อเท็จจริงตามคำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ถือได้ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ไม่ปฏิบัติตามคำทำ ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ จึงเห็นควรพิพากษาคดีไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวน พิพากษากลับให้เพิกถอนพินัยกรรมฝ่ายเมืองของนายบุญตา ตะราชี ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2528 ให้ที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 4 เป็นของโจทก์ทั้งสอง ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 ว่า หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จ 1 ปากแล้ว ศาลชั้นต้นไต่ถามถึงคู่ความอีกครั้ง โจทก์ทั้งสองและทนาย จำเลยที่ 3 และทนายของ

จำเลยทั้งสองได้ตกลงกันสละประเด็นข้อพิพาททั้งหมด โดยทำกันให้ทั้งสองฝ่ายไปต้อน้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระจายที่วัดสระทอง ฝ่ายโจทก์จะสาบานว่าขณะทำพินัยกรรมนายบุญตา ตะราชี ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้ว และการที่ฝ่ายโจทก์นำคดีมาฟ้องไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงจำเลยทั้งสองแต่อย่างใด ฝ่ายจำเลยทั้งสองจะสาบานว่า การทำพินัยกรรมของนายบุญตา ตะราชี นี้จำเลยทั้งสองไม่ได้ฉ้อโกงโจทก์ทั้งสอง เมื่อคู่ความทั้งสองฝ่ายสาบานตัวทุกคนและต้อน้ำสาบานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจะแบ่งที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 4 ตำบล(หนองไผ่)นิเวศน์อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กันฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ไม่ตั้งใจเรียกร้องอะไรกันอีก แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าสาบานตัวหรือสาบานตัวไม่ครบทุกคน ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้คดี ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรในที่พิพาทอีก สำหรับที่ดินปลูกบ้านตามคำขอท้ายฟ้องและที่ปรากฏอยู่ในพินัยกรรมด้วยนั้น โจทก์ทั้งสองไม่ตั้งใจที่จะเรียกร้อง คงตั้งใจเฉพาะแบ่งปันที่ดินกันตาม น.ส.3 ข้างต้นเท่านั้น การแบ่งที่ดินให้แบ่งจากทิศเหนือมาทางทิศใต้ และฝ่ายใดจะได้ส่วนใดนั้นจะต้องตกลงกันอีกครั้งหนึ่ง หากตกลงกันไม่ได้ก็ให้ประมวลขายระหว่างกันเอง และหากตกลงกันไม่ได้ก็ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันกัน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามคำทำ โดยนัดให้ไปสาบานตัวกันวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เวลา 8.30 นาฬิกา และศาลชั้นต้นจดยุติรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 ไว้ว่า นัดพร้อมเพื่อไปสาบานตัววันนี้ โจทก์ทั้งสองและทนาย จำเลยทั้งสองและทนายมาศาลจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้มาศาล จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วย ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ทนายโจทก์ไม่ค้าน ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 4 ไม่มาศาล ในวันที่ทำกันและมาแถลงศาลวันนี้ว่าไม่ยินยอมตกลงด้วย คำทำจึงไม่มีผลบังคับ เห็นสมควรให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ให้นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 24 กรกฎาคม 2530 เวลา 8.30 นาฬิกา ครั้นวันที่ 18 มิถุนายน

2530 ทนายโจทก์ยื่นคำร้องว่า คำทำของคู่ความมีผลผูกพันคู่ความ เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ไม่ปฏิบัติตามคำทำ จำเลยทั้งสี่ต้องแพ้คดีแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้สืบพยาน โจทก์ต่อไป ไม่พิพากษาตามคำทำไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ขอให้เพิกถอนคำสั่ง แล้วพิพากษาคดีไปตามคำทำ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่งตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 เป็นการชอบแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนให้ยก คำร้อง คำคำร้องเป็นพับ วันที่ 22 มิถุนายน 2530 ทนายโจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า คำสั่งศาลชั้นต้นคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอสงวนสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ในข้อแรกมีว่า คำทำของคู่ความตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 มีผลผูกพันคู่ความอยู่หรือไม่ซึ่งจำเลยทั้งสี่ฎีกาอ้างว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้มาศาล จำเลยที่ 3 และทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลว่าจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วยตามคำสาบาน ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลได้สอบถามทนายโจทก์ทั้งสองแล้วว่า จะคัดค้านหรือไม่ ซึ่งทนายโจทก์ทั้งสองก็ไม่คัดค้านในการที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ขอให้พิจารณาต่อไปโดยยกเลิกคำทำเสีย ย่อมถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองยินยอมให้ยกเลิกคำทำโดยให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ข้อตกลงตามคำทำย่อมหมดลงไปในตัวกระบวนการที่ศาลชั้นต้นดำเนินต่อไป จึงชอบด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง เห็นว่า คำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 นั้น เป็นแต่เพียงจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยกข้อเท็จจริงขึ้นอ้างว่า ตนไม่ได้มาศาล ในวันที่จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงต่อศาลว่าจะไปขอสาบานตัว ตนมิได้ยินยอมด้วยตามคำสาบาน จึงขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปมีผลเสมือนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ทักท้วงต่อศาลชั้นต้น ในข้อกฎหมายว่าคำทำ

ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป อันเป็นกระบวนการพิจารณาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 กระทำต่อศาล หาใช้กรณีจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ตกลงขอยกเลิกคำทำตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 15 มิถุนายน 2530 ต่อโจทก์ทั้งสองเปลี่ยนเป็นให้ดำเนินกระบวนการพิจารณากันอย่างธรรมดาต่อไปไม่ การที่ทนายโจทก์ทั้งสองไม่แถลงคัดค้านคำแถลงของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ก็เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แถลงนั้น เป็นความจริงไม่มีอะไรจะต้องคัดค้าน ส่วนการที่ศาลชั้นต้นจะสั่งงดการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามคำทำโดยให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างธรรมดาต่อไปตามคำขอของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสองไม่จำเป็นต้องคัดค้านอะไร หากศาลชั้นต้นสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสองก็มีสิทธิโต้แย้งและอุทธรณ์คัดค้านได้ ดังนี้ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองได้ตกลงยินยอมยกเลิกคำทำกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 แล้ว คำทำของฝ่ายจำเลยจึงยังมีผลผูกพันคู่ความอยู่ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ฎีกาของจำเลยทั้งสี่จึงฟังไม่ขึ้น...

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในข้อต่อไปมีว่า ฝ่ายจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำทำอันเป็นเหตุที่จะต้องแพ้คดีตามคำทำแล้วหรือไม่ เห็นว่าตามคำทำได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า คู่ความทั้งสองฝ่ายจะไปดื่มน้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระเจาที่วัดสระทอง ฝ่ายโจทก์จะสาบานว่าขณะทำพินัยกรรมนายบุญมา ตะราชี ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วและการที่ฝ่ายโจทก์นำคดีมาฟ้องไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงจำเลยทั้งสี่แต่อย่างใดฝ่ายจำเลยทั้งสี่จะสาบานว่าการทำพินัยกรรมของนายบุญมา ตะราชีนี้ จำเลยทั้งสี่ไม่ได้ฉ้อโกงโจทก์ทั้งสอง...หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าสาบานหรือสาบานไม่ครบทุกคน ถือว่าฝ่ายนั้นแพ้คดีไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรในที่ดินพิพาทข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันนัดพร้อมเพื่อไปสาบานตัวนั้น โจทก์ทั้งสองจำเลยทั้งสี่และทนายทั้งสองฝ่ายมาศาล จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้มาศาล จำเลยที่ 3 และทนายของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ได้แถลงต่อศาลจะไปขอสาบานตัวนั้น ตนมิได้ยินยอมด้วยตาม

คำสาบาน ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งว่าคำทำดังกล่าวไม่มีผลบังคับ จึงให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อมา แล้วพิพากษาคดีไปตามประเด็นข้อพิพาทเดิม ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ฝ่ายโจทก์ได้ไปต้อน้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระยาที่วัดสระทอง และกล่าวคำสาบานตามคำทำแล้ว และฝ่ายจำเลยทั้งสี่ไม่ยอมต้อน้ำสาบานต่อหน้าพระสังกระยาที่วัดสระทอง และไม่กล่าวคำสาบานตามคำทำแต่อย่างใด เหตุที่คู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำทำนั้นก็เนื่องจากศาลชั้นต้นเห็นด้วยกับข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ยกขึ้นหักล้างแล้วได้มีคำสั่งว่าคำทำดังกล่าวไม่มีผลบังคับกับสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ จำเลยต่อมาอันมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่จะให้คู่ความปฏิบัติตามคำทำนั้นเอง หาใช่ฝ่ายโจทก์ได้ปฏิบัติตามคำทำ แล้วแต่ฝ่ายจำเลยผิดเงื่อนไขตามคำทำอันเป็นเหตุที่จะต้องแพ้คดีตามคำทำไม่แต่เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่ถูกต้องและคู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามคำทำ สมควรที่จะต้องยกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 นั้นเสียแล้ว กำหนดให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้เป็นไปตามคำทำและพิพากษาคดีไปตามนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้จำเลยทั้งสี่แพ้คดีโดยที่คู่ความยังมิได้ปฏิบัติตามคำทำ จึงไม่ต้องด้วยความเห็นศาลฎีกา"

พิพากษาให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 มิถุนายน 2530 และคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองเสีย ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ ให้เป็นไปตามคำทำและพิพากษาคดีไปตามนั้น

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ